

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°

LC2968

Tocache, **14 NOV 2023**

Visto: el Memorando N° 0114-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/JEF de fecha 01 de febrero del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, con VIR-2023001056 de fecha 17 de enero del 2023, doña Cira Guadalupe JARAMILLO ALIAGA, solicita que se le deje sin mención en su legajo personal por haber transcurrido más de tres años de la culminación de la vigencia de sanción según R.062-2018-CG/TSRA-Sala.

Que, con VIR-2023001056 de fecha 04 de enero del 2023, don David RAMIREZ ESPINOZA, solicita que se le deje sin mención en su legajo personal por haber transcurrido más de tres años de la culminación de la vigencia de sanción según R.062-2018-CG/TSRA-Sala.

Que, con Resolución N° 0162-2018-CG/TSRA-SALA 1, emitido por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas - Procedimiento Administrativo Sancionador, en el extremo del **ARTÍCULO SEGUNDO**, resolvió: **DECLARAR FUNDADO EN PARTE** los Recursos de Apelación interpuestos por los administrados **DAVID RAMÍREZ ESPINOZA y CIRA GUADALUPE JARAMILLO ALIAGA** contra la Resolución N° 001-091-2018-CG/SAN2 de 28 de junio de 2018) emitida por el Órgano Sancionador 2 de la Contraloría General de la República, en lo que respecta a la imputación del **PRIMER HECHO**; e **INFUNDADA** en lo que respecta a la imputación del **SEGUNDO HECHO**; **REVOCANDOLA** en el extremo que les impuso la sanción de un (01) año y cuatro (04) meses de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, por la comisión de la conducta infractora tipificada en el Inc. a) del Art. 46° de la Ley N° 27785, modificada por la Ley N° 29622, descrita y especificada como infracción grave en el Inc. c) del Art. 6°, del Reglamento, por los Fundamentos de la presente Resolución; y **REFORMÁNDOLA** se fija la sanción de **CIENTO OCHENTA (180) DÍAS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**, a cada uno de los administrados, por la comisión de la conducta infractora tipificada en el Inc. a) del Art. 46° de la Ley N° 27785, modificada por la Ley N° 29622, descrita y especificada como infracción grave en el literal c) del artículo 6° del Reglamento, respecto de la imputación referida al **SEGUNDO HECHO**; por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Que, de acuerdo con el inciso a) del numeral 6.1.5 de la Resolución Viceministerial N° 112-2023-MINEDU, sostiene lo siguiente:

- a) El artículo 51 de la LRM establece que el profesor puede solicitar la eliminación de la anotación de sanción administrativa de:
- Amonestación escrita o de suspensión en el cargo, luego de transcurrido un (1) año de haber cumplido con la sanción aplicada.
 - Cese temporal, luego de haber transcurrido dos (2) años del cumplimiento de la sanción.
- Asimismo, para que proceda esta eliminación, dispone que el profesor debe haber observado buena conducta y obtenido el informe favorable de su desempeño laboral. A partir del registro de la resolución administrativa de eliminación de anotación de sanción en el escalafón magisterial, en los informes escalafonarios u hojas de vida del profesor que se expidan



a través del Módulo de Gestión de Escalafón del AYNÍ, no se mostrarán estas sanciones, lo que no implica borrar el registro de la sanción en la pestaña: Sanciones administrativas de la Sección VIII del legajo.

Que, con Nota De Coordinación N° 025-2023-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH de fecha 01 de febrero del 2023, emitido por la Lic. Adm. Katerin Vanessa Sánchez - Especialista Administrativo I, manifiesta que en atención a las solicitudes de referencia, los Sres. David RAMIREZ ESPINOZA y Cira Guadalupe JARAMILLO ALIAGA, (Servidores Administrativos de la Sede), presentan pedido de ANULACIÓN DE SANCIÓN en sus legajos escalafonarios conforme las resoluciones emitidas en el período 2016 y que conforme a las normas de procedimiento Administrativo éstas ya caducaron por vigencia; Correspondiendo por consiguiente su anulación en el Legajo Personal que registra en el sistema Escalafonario. Por cuanto, SUGIERE a su Despacho autorizar se PROYECTE RESOLUCIÓN anulando los actos resolutivos de sanción de los servidores acotados y proceder en sucesivo su actualización escalafonaria.

Que, con Memorando N° 0114-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/JEF de fecha 01 de febrero del 2023, AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN de ANULACIÓN DE SANCIÓN en legajo personal de los Sres. David RAMIREZ ESPINOZA Y Cira Lupe JARAMILLO ALIAGA (servidores Administrativos de la Sede), conforme a las resoluciones emitidas en el periodo 2016 y a las normas de Procedimiento Administrativo estas ya caducaron por vigencia; correspondiente por consiguiente su anulación en el Legajo Personal que registra en el sistema Escalafonario.

De acuerdo con la Resolución Viceministerial N° 112-2023-MINEDU; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- ANULAR LA SANCIÓN en el legajo personal de los Sres. David RAMIREZ ESPINOZA identificado con DNI N° 22507515 y Cira Lupe JARAMILLO ALIAGA, identificada con DNI N° 22500269 (servidores Administrativos de la Sede), conforme a las resoluciones emitidas en el periodo 2016 y a las normas de Procedimiento Administrativo estas ya caducaron por vigencia; correspondiente por consiguiente su anulación en el Legajo Personal que registra en el sistema Escalafonario.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

[Handwritten signature]

Dr. Carlos Pereyra Araujo
DIRECTOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
SVYA/JA
RPVR/GRRHH
MCPD/PROYEC-UGEL

